

1502684-42.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... que já respondeu duas vezes por tráfico de drogas e uma vez por receptação, mas hoje trabalha lícitamente com reciclagem; que acreditou que os objetos eram abandonados e estavam pegando apenas o declarante e FELIPE, sendo que Jackeline não possui nada a ver (fl. 17).

Em Juízo, o corréu Gabriel aduziu que no dia dos fatos, saiu para pegar reciclagem pela cidade, como de costume. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502684-42.2021.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502684-42.2021.8.26.0047 - 2021/002597

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL DE OLIVEIRA GOES, FELIPE MORAES DE OLIVEIRA e JACKELINE MARIANI CAMARGO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. JACKELINE MARIANI CAMARGO, GABRIEL DE OLIVEIRA GÓES e FELIPE MORAES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos (fls. 16, 17 e 18), foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, porque na ocasião mencionada na denúncia, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso, teriam tentado subtrair, para eles, diversas ferragens de construção pertencentes a Omar Afif Rafih, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade deles (fls. 138/139).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal, nem de suspensão condicional do processo (fl. 137).

A denúncia foi recebida (fls. 140/141), os réus citados (fls. 158, 160 e 162) e apresentaram resposta à acusação (fls. 164/166, 171/173 e 174/176).

Em instrução foi inquirida a vítima, duas testemunhas comuns, uma arrolada pela defesa, e os réus interrogados (fls. 216/217).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fls. 220/228) e, do d. Defensor dos acusados, pela absolvição ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão espontânea, pela desclassificação do crime para o delito de apropriação de coisa achada, pela

fixação de regime inicial semiaberto, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 232/236).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 8), pelo auto de entrega (fl. 9), bem como pelas fotografias (fls. 29/33).

Na fase policial, a acusada Jackeline aduziu que não possui absolutamente nada a ver com o furto; que a declarante é esposa de Gabriel e estava de manhã em casa quando Gabriel disse que ia catar reciclagens e acabou dizendo que pegaria algo em uma obra, mas a declarante não foi; que a declarante afirma que Gabriel foi e ela ficou em casa, mas acabou pegando um moto táxi para ir até a obra chamar Gabriel para almoçar, sendo que quase no mesmo momento que a declarante chegou no local, também chegou a PM e rendeu todo mundo; que a declarante afirma que não furtou e não furta nada e foi até o local apenas para chamar Gabriel; que a Belina é de Gabriel; que a declarante afirma que possui 5 (cinco) filhos de 12, 10, 3 e 2 anos, bem como um de 8 meses e sustenta todos os filhos; que os filhos não são de Gabriel; que os pais das crianças não ajudam as crianças; que a declarante afirma que não foi presa mas já restou processada por receptação junto com Gabriel (fl. 16).

Em Juízo, a corré Jackeline aduziu que nega que estava catando os materiais. Foi até o local dos fatos de moto táxi para levar marmita aos corréus GABRIEL e FELIPE e chegou praticamente junto com os policiais militares. Disse que o corréu GABRIEL, seu marido, sai todo dia de manhã para catar reciclagem e que no dia dos fatos, GABRIEL teria avisado a acusada que iria até uma obra abandonada buscar algumas ferragens, por esse motivo a denunciada levou a marmita aos acusados. É catadora de reciclagem. Afirma que o veículo Belina estava estacionado de ré no terreno, pois o portão estava aberto. Nega que o corréu FELIPE tenha empreendido fuga com a chegada dos policiais militares (fl. 212).

Na fase policial, o acusado Gabriel aduziu que trabalha com reciclagem faz cerca de 6 meses; que hoje pela manhã saiu para catar reciclagem e passou em frente a uma obra onde posteriormente foi tido e viu uma pessoa saindo com uma carriola e o portão estava aberto, apenas encostado; que foi embora para casa por volta de umas 9h30 e disse para sua mulher que iria pegar os ferros nesse local pois acreditou que estaria abandonado, e chamou seu tio FELIPE para ir junto; que foram ao local apenas o declarante e FELIPE e sua esposa ficou fazendo almoço; que foram até o local e estava aberto e não havia ninguém no local; que passou a pegar os objetos e por no carro, pois acreditou que eram restos que não interessava a ninguém e logo depois chegou sua mulher no local de 'moto táxi', o chamando para comer/almoçar; que logo na sequência chegou a PM e rendeu todo mundo e não sabe porque seu tio FELIPE correu; que sustenta 5 filhos pequenos que moram com o declarante e Jackeline e possui ainda um outro filho fora, sendo que também paga pensão; que já respondeu duas vezes por tráfico de drogas e uma vez por receptação, mas hoje trabalha lícitamente com reciclagem; que acreditou que os objetos eram abandonados e estavam pegando apenas o declarante e FELIPE, sendo que Jackeline não possui nada a ver (fl. 17).

Em Juízo, o corréu Gabriel aduziu que no dia dos fatos, saiu para pegar reciclagem pela cidade, como de costume. Passou em frente ao local do ocorrido e viu uma pessoa saindo do terreno com um carrinho de reciclagem, nessa oportunidade o acusado perguntou a esse indivíduo se poderia pegar os materiais que estavam lá dentro e essa terceira pessoa disse que sim, pois o terreno estaria todo aberto. Então, o denunciado foi até a sua casa avisar a corré JACKELINE que iria buscar alguns ferros que estavam em uma obra abandonada. O acusado buscou seu tio, o corréu FELIPE para ir junto e se deslocaram até o local dos fatos. Disse que pegou as ferragens e colocou dentro do veículo. A corré JACKELINE, posteriormente, teria ido ao local de moto táxi levar marmita aos acusados. Trabalha com reciclagem há cerca de um ano. Logo depois da corré JACKELINE chegar à obra, os policiais militares também chegaram ao local. Disse que nenhum dos acusados fugiu na presença dos policiais. Afirma que o terreno é todo aberto, não tem fechaduras (fls. 216/217).

Na fase policial, o acusado Felipe aduziu que nega que estava furtando, afirmando

que estava apenas pegando reciclagem com seu sobrinho GABRIEL; que entrou no local pois Gabriel afirmou que viu uma pessoa pegando coisas de lá e acreditou que se tratava de coisa de ninguém pois a "firma abriu falência"; que estava pegando "só sucata" e não sabia que era errado o que estavam fazendo; que indagado a respeito de Jackeline, afirma que chegou no local depois para chamar Gabriel para almoçar pois estavam pegando as reciclagens/sucata apenas o declarante e Gabriel; que não possui filhos pequenos e não sustenta ninguém; que já foi processado por infração ao art. 155 há quase 10 anos e desde então está trabalhando com reciclagem licitamente; que não sabia que o que estava fazendo era errado e bastava que lhes comunicassem que a coisa tinha dono que iriam embora; que afirma que Jackeline não estava junto e somente chegou no local depois, logo junto com a PM (fl. 18). Em Juízo o corréu Felipe aduziu que no dia dos fatos, o sobrinho do acusado, o corréu GABRIEL, buscou o interrogado para irem até uma obra abandonada e pegar alguns reciclados que estavam lá. Disse que os materiais coletados eram descartáveis, não era possível utilizá-los em alguma obra. Afirma que não teve nenhuma autorização para entrar na obra, porém o portão estava aberto e outros catadores de reciclagem também estavam pegando os materiais. É catador de reciclagem. Disse que quando os policiais militares entraram na obra, o denunciado ficou atrás do veículo. Nega que tenha empreendido fuga. Afirma que a corré JACKELINE não foi junto com os acusados buscar os materiais reciclados e que a corré teria chegado em um moto táxi minutos antes dos policiais militares (fls. 216/217).

A vítima Omar asseverou que os acusados foram pegos em flagrante, ocasião em que os policiais entraram em contato com o declarante para que fosse até a Delegacia fazer o reconhecimento e retirada dos objetos furtados. O local dos fatos é uma obra localizada na Avenida Félix de Castro, a qual o declarante possui um acordo com uma Construtora. A obra é cercada por uma corrente e um cadeado, mas não possui câmeras de segurança. Quem informou o declarante sobre alguns furtos foi o pessoal do lava-rápido localizado em frente ao terreno do ofendido. Os objetos furtados foram ferragens e escora de laje. Nega que o material tivesse sido descartado. Afirma que os objetos furtados estavam guardados dentro da obra. Não presenciou os fatos, razão pela qual não viu os acusados dentro da propriedade. Salvo engano, já houve outros dois ou três furtos anteriores no mesmo local. Não tem vigilante na obra. No momento a obra está parada, portanto, até o retorno da obra, o declarante que é responsável pelo terreno (fls. 216/217).

A Policial Militar Ana Eliza obtemperou que foi acionada via COPOM e quando chegou ao local, o portão da obra estava encostado, oportunidade em que a depoente entrou no terreno e se deparou com os acusados. Afirma que o corréu FELIPE saiu correndo quando avistou a depoente, enquanto os corréus JACKELINE e GABRIEL ficaram dentro da obra. Entretanto, havia uma viatura de apoio no lado de fora do terreno, de modo que conseguiram capturar o corréu FELIPE. Os corréus JACKELINE e GABRIEL confirmaram que o veículo Belina era deles e o corréu FELIPE aduziu que tinha ido apenas ajudar o casal a pegar os materiais, pois souberam que aquelas ferragens não eram de ninguém. O carro estava do lado de dentro da obra com os objetos dentro do veículo. Afirma que a pessoa responsável pelo local foi acionada e acompanhou a depoente até a Delegacia de Polícia para realizar o reconhecimento dos objetos. Recorda-se que os objetos furtados eram ferragens que seriam usadas para a construção (fls. 216/217).

No mesmo diapasão foi o depoimento do Policial Militar Luiz Fernando tendo acrescentado que não tinha nenhum dano no portão da obra, estava apenas encostado. A corré JACKELINE disse ao depoente que teria ido até o local dos fatos depois dos demais acusados, com um moto táxi, porém essa versão não foi comprovada. Não foi localizada nenhuma corrente arrebitada ou cadeado cerrado (fls. 216/217).

A testemunha Maria Isabel, arrolada pela defesa, asseverou que conhece os acusados por morar próximo a eles e sempre via os réus pegando reciclagem pelo bairro (fls. 216/217).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor.

A reunião dos elementos colecionados, examinados em conjunto, aponta estreme de

dúvidas, para a condenação, pois os acusados começaram a prática do furto, que não se consumou em razão da abordagem dos policiais, salientando-se que não se tratava de objeto inservível ou descartado.

Ressalta que não há como se falar em desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada, eis que não se cuida de coisa perdida em lugar público ou de acesso público, mas sim de objetos que se encontravam em área restrita, isto é, uma propriedade particular, devidamente fechada.

Nunca é demais lembrar que a apreensão da res furtiva em poder do agente implica inversão do ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa convincente para o ocorrido, o que na espécie não se deu, já que os réus permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar, mormente se for considerado que não restou comprovada a hipótese de erro de tipo.

Ademais, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão punitiva deve ser provada pelo réu, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que na espécie não se deu.

A qualificadora - concurso de agentes - restou confirmada pelo depoimento dos policiais ouvidos em Juízo.

Não se pode relegar ao oblívio que os testemunhos dos policiais devem ser respeitados, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Ainda que tenha ocorrida a restituição à vítima dos objetos subtraídos pelo réu (fl. 9), não restou comprovado o ato voluntário do acusado em devolver os bens, o que caracterizaria o arrependimento posterior.

2.1. Passo à dosimetria da pena.

2.1.1. JACKELINE é reincidente (ação penal 0004760-50.2020.8.26.0047 - execução 0000130-14.2021.8.26.0047) - cf. Certidão e F.A. de fls. 92/96.

Logo, a pena é fixada no mínimo legal.

Em seguida, em razão da reincidência, elevo a pena em 1/6. Não há atenuantes.

Por fim, a pena é reduzida em 1/3, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do iter criminis percorrido.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

2.1.2. GABRIEL possui maus antecedentes (ação penal 1500769-60.2018.8.26.0047 - execução 0005338-19.2019.8.26.0509) e é reincidente (ação penal 0004760-50.2020.8.26.0047 - execução 0006128-94.2020.8.26.0047; ação penal 0007944-24.2014.8.26.0047 - execução 0001836-08.2015.8.26.0996) - cf. Certidão e F.A. de fls. 69/82.

Logo, a pena é fixada 1/6 acima do mínimo legal.

Em seguida, em razão da reincidência, elevo a pena em 1/5. Não há atenuantes.

Por fim, a pena é reduzida em 1/3, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do iter criminis percorrido.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

2.1.3. FELIPE ostenta maus antecedentes (ação penal 0021344-81.2009.8.26.0047 - 1ª execução SIVEC) - cf. Certidão e F.A. de fls. 83/91.

Logo, a pena é fixada 1/6 acima do mínimo legal.

Não há agravantes e atenuantes.

Por fim, a pena é reduzida em 1/3, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do iter criminis percorrido.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno:

JACKELINE MARIANI CAMARGO, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, além do pagamento de 7 dias-multa, no valor unitário mínimo.

GABRIEL DE OLIVEIRA GÓES, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes e da multirreincidência, além do pagamento de 8 dias-multa, no valor unitário mínimo.

FELIPE MORAES DE OLIVEIRA, como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão dos maus antecedentes, além do pagamento de 7 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Os maus antecedentes e a reincidência desautorizam a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, bem como a concessão de suspensão condicional da pena.

Concede-se o direito de recorrerem em liberdade, já que não há fato novo a ensejar a decretação da prisão cautelar.

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intemem-se e cumpra-se.

Assis, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA